

人防车位性质及其权利归属之认定标准

—— 某房地产开发有限公司诉某小区业主委员会物权保护案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终3126号民事判决书

2. 案由：物权保护纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某房地产开发有限公司(以下简称某公司)

被告(上诉人):某小区业主委员会(以下简称某业委会)

【基本案情】

某公司在依法取得案涉地块《国有土地使用权证》《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》后,在案涉地块投资建设某小区1#、2#楼及地下室(以下简称案涉工程)。2019年3月、4月,案涉工程先后通过当地人民防空办公室、住房和城乡建设局工程竣工验收备案。案涉工程地下室房产测绘报告书显示人防车位41个、车位9个。某公司在出售案涉商品房时,与业主(买受人)签订的《商品房买卖合同》附件二“关于该商品房共用部位的具体说明”第1条载明:“纳入该商品房分摊的共用部位为本栋楼一层至屋顶的楼梯间、电梯井道、走道、门厅、电梯前室、水电间、电梯机房、外墙等”;附件五“关于本项目内相关设施、设备的具体约定”第3条载明:“该房屋所在项目中规划的所有的地上车位(库)、地下车位(库)等,均没有列入房屋共用部位和共用房屋的分摊面积范围内,也不是影响该房屋价格的重要因素。所有

规划的地上车位(库)、地下车位(库)等全部归甲方(某公司)所有,由甲方享有收益、处分等全部权利。”

现某公司请求确认案涉41个人防车位的使用权、管理权、收益权归其所有,案涉9个车位的所有权归其所有。

【案件焦点】

案涉人防车位的使用权、管理权、收益权的归属如何认定。

【法院裁判要旨】

福建省安溪县人民法院经审理认为:关于案涉人防车位的使用权、管理权、收益权的归属问题。人防车位作为人防工程的一种现实存在形式,本质属性为国防战备设施,根据《中华人民共和国民法典》第二百五十四条第一款的规定,国防资产属于国家所有,人防车位用于国防目的,应当归国家所有。人防车位的使用、管理及收益权的归属,应遵循“谁投资、谁受益”的原则,具体应以“建设成本是否已经列入小区商品房建设成本”“面积分摊有无实际摊入小区业主的分摊面积”为界定标准。具体到本案中,第一,某公司提交的《人民防空地下室建设审批表》《人防工程竣工验收备案认可文件》《泉州市房产测绘报告书》《商品房买卖合同》等一系列证据互相印证,足以证实某公司系案涉人防车位的投资者。第二,某公司与业主签订的《商品房买卖合同》附件五中“关于本项目内相关设施、设备的具体约定”第3条已经对案涉人防车位的使用、管理及收益权作出明确约定,经审查该约定并未违反《中华人民共和国民法典》第四百九十七条关于格式条款无效情形的规定,也未不合理地免除自己义务或加重业主的责任,该约定合法有效,双方当事人应遵照执行。第三,从原建设部《商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则(试行)》第九条“凡已作为独立使用空间销售或出租的地下室、车棚等,不应计入公用建筑面积部分。作为人防工程的地下室也不计入公用建筑面积”的规定可以看出,人防车位是不计入公摊面积的。结合某公司提供的相关单位出具的《泉州市房产测绘报告书》及《商品房买卖合同》附件二“关于该商品房共用部位的具体

说明”第1条载明的纳入该商品房分摊的共用部位范围，可以说明案涉人防车位的建筑面积并未作为整个小区共有建筑面积分摊，即业主支付给某公司的购房款只是对应自有房屋及共有分摊建筑，未包括案涉人防车位。综上，根据《中华人民共和国人民防空法》第五条第二款“国家鼓励、支持企业事业组织、社会团体和个人，通过多种途径，投资进行人民防空工程建设；人民防空工程平时由投资者使用管理，收益归投资者所有”的规定，某公司作为案涉小区人防车位的投资者，案涉小区人防车位由其合法建造，其享有使用、管理及收益的权利。

关于案涉9个车位的所有权归属问题。因某公司确认该9个车位其已按照规定履行备案审批程序，属于能办理产权证的车位，对此某公司可通过办理产权证来确认所有权，故对该9个车位的所有权确认问题不作处理。

福建省安溪县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百五十四条第一款、《中华人民共和国人民防空法》第五条第二款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，作出如下判决：

- 一、确认案涉小区41个人防车位的使用权、管理权、收益权归属某公司；
- 二、驳回某公司的其他诉讼请求。

某业委会不服一审判决，提起上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理同意一审法院的裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

人防车位是指利用人防工程而设置，平时可用于停车的车位。从性质上看，人防车位是人防工程的组成部分，人防车位作为人防工程的一种存在形式，本质属性为国防战备设施，只不过是在人防工程战时防御功能之外，另外开发出了平时停车的使用功能，即人防车位是平时可以用于停放车辆的人防工程。这与普通车位仅为了停车的单一功能而修建有所不同。根据《中华人民共和国民法典》第二百五十四条第一款的规定，国防资产属于国家所有，人防车位用于

国防目的，应当归国家所有。人防车位所有权不得进行买卖、让渡。

1. 人防车位使用权属于用益物权。投资单位对所投资建设的人防车位享有的使用权，是在国有土地之地下设立的他物权，性质上属于用益物权，是所有权分离出来的权能。虽然《中华人民共和国民法典》物权编中没有规定人防车位使用权这一用益物权类型，但《中华人民共和国人民防空法》第五条规定，“人民防空工程平时由投资者使用管理，收益归投资者所有”。据此，认定投资者平时对人防车位享有的使用权性质属于用益物权具有法律依据，符合物权法定原则。人民法院案例库“曾某某诉江西某实业公司买卖合同纠纷案”（入库编号：2023-07-2-084-005）即认为，投资者经人防主管部门批准取得的人防车位使用权，符合《中华人民共和国民法典》中用益物权的法律特征。人防车位使用权可以转让或租赁，转让情形下不受二十年租赁期限的限制。

2. 人防车位用益物权的归属。《中华人民共和国人民防空法》第五条以及《人民防空工程平时开发利用管理办法》（以下简称《管理办法》）第三条均对人防设施原则规定平时由投资者使用管理，收益归投资者所有。因此，投资者对其所投资建设的人防车位享有使用权。对于此处所谓的投资者是建设单位还是业主，学术界和实务界存在不同认识。笔者认为，投资者不当然是某一方，应当区分不同情况进行认定。首先，建设单位与业主就人防车位用益物权归属有约定的，应当从其约定。根据《管理办法》第十二条规定，人民防空工程使用前，因故确需转租或转让的，需履行报批手续，换发证件后方可继续使用。可见，现有法律规定未禁止人防车位的转让使用，且用益物权人对他人之物依法享有占有、使用和收益的权利，故而人防车位用益物权的归属可以进行约定。其次，没有约定、约定不明或约定无效的，应当遵循“谁投资、谁受益”的原则，以“建设成本是否已经列入小区商品房建设成本”“面积分摊有无实际摊入小区业主的分摊面积”为界定标准。根据《商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则（试行）》第四条和第九条规定，商品房的销售面积为整栋商品房的建筑面积（地下室作为人防工程的，应从整栋商品房的建设面积中扣除），已作为独立使用空间销售或出租的地下室、车棚等，不应计入小区公用建筑面

积。可见,在现行法律框架下,商品房面积(含专有建设面积及公摊建筑面积)并未包含地下人防工程面积,其销售价格自然也不包含地下人防工程建设成本。因此,若建设单位履行上述规定义务,则当然取得人防车位投资人身份,若查明开发商已将人防车位的建设成本纳入建设项目的开发成本或已将人防工程面积实际摊入小区业主的分摊面积,则认定开发商已将人防车位的投资者身份让渡给小区全体业主,相关人防车位的用益物权及出租收益归小区全体业主所有,较为合理。

3. 取得人防车位使用权的前提条件。投资者取得所投资建设的人防车位使用权,是国家赋予其取得权利的资格,并不意味着完成投资行为就可以取得并行使使用权,作为用益物权,人防车位使用权的取得应具有一定的事实依据(如取得相关凭证),通过一定法律程序而创设(履行相关审批手续),并应符合物权的公示公信原则。首先,人防工程需经相关部门验收合格。根据现有法律规定,建设人防工程必须贯彻同步规划、同步设计、同步施工、同步验收的要求,取得验收合格相关凭证。未经竣工验收合格,不得交付使用。其次,需经人防主管部门备案批准,获得使用权证。人防车位作为一种国防战备设施,服务于国防战备需求,有别于普通民事财产。故此,为保障人防工程在战时能够满足人民防空的需要,平时有利于人防工程的监督管理和有效维护,国家相关主管部门对人防工程的利用采取许可制,同时禁止无证使用人防工程。因此,使用人防工程不仅要求工程要竣工验收合格,使用人还必须向人防主管部门备案,由人防主管部门颁发《人防工程平时使用证》,该证是使用人可以合法使用人防工程的有效证明。租赁、转让人防工程使用权,也需经过人防主管部门批准并换发使用证。在当前人防车位使用权取得程序尚缺乏专门法律规定予以规制的情况下,《人防工程平时使用证》事实上发挥了确认人防工程使用权的物权凭证的作用,但并非物权登记凭证。比如涉及执行的情形,《人防工程平时使用证》可以作为执行标的,但是未经人防主管部门批准取得《人防工程平时使用证》的,投资者对人防车位不享有合法的使用权,不能将其作为投资者的合法财产纳入强制执行的范围。

具体到本案，某公司提交系列证据互相印证，足以证实其系案涉人防车位的投资者，某公司与业主签订的《商品房买卖合同》对案涉人防车位的使用、管理及收益权作出明确约定，经审查该约定不存在《中华人民共和国民法典》第四百九十七条关于格式条款无效的情形，也未不合理地免除自己的责任或加重业主的责任，该约定合法有效。且案涉人防车位的建筑面积并未作为整个小区共有建筑面积分摊，建设成本也未列入小区商品房建设成本，合同也明确约定地下车位不是影响该房屋价格的重要因素。因此，某公司应为案涉小区人防车位的投资者，其对案涉小区人防车位依法享有使用、管理及收益的权利。

编写人：福建省安溪县人民法院 彭英容 刘雅芬